



**ORDINANZA DI REVOCA IN AUTOTUTELA DELL'ORDINANZA N° 37 DEL
27.10.2023 DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE
E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

(Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con d.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii. - Art. 27 e 31, comma 2)

n° 38 del 08.11.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-in data 19.07.2023 è stato eseguito un sopralluogo congiunto tra personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina e l'Ing. Antonio Russo, dipendente dell'Ufficio Tecnico comunale;
-in data 09.10.2023 l'arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico, l'Ing. Antonio Russo unitamente a personale di Polizia Locale del Comune di Squillace hanno eseguito un ulteriore accertamento sullo stabilimento balneare "Pirghos" ubicato sul lungomare Ulisse a Squillace lido, riscontrando:

I. nella parte ubicata a sinistra dell'immobile (lato est) un abuso edilizio consistente nella realizzazione di una struttura con dimensioni di circa ml 7,30 di lunghezza, ml 2,50 di larghezza, adibita a wc e docce a servizio dello stabilimento balneare;

eseguito senza titolo abilitativo alcuno, sull'immobile che risulta in capo alla ditta:

a) "PIRGHOS srl" (P.I. 02710440799), titolare della Concessione Demaniale Marittima n° 07/2020 del Registro Concessioni - Rep. n° 322/2020, per l'utilizzo di mq. 3.960,00 di area demaniale identificata catastalmente al Foglio n° 31 porzione della Particella n° 14 (parte), e precisamente sull'arenile Loc. Principe; il cui legale rappresentante è il Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in via [REDACTED] n° [REDACTED], C.F.: [REDACTED];

Vista l'Ordinanza n° 37 del 27.10.2023, notificata in data 31.10.2023 al Sig. [REDACTED], ad oggetto "Ordinanza di rimozione e demolizione di opere edilizie e rimessa in pristino dello stato dei luoghi", al fine di sanare l'irregolarità urbanistica dello stabilimento balneare "Pirghos" ubicato sul lungomare Ulisse a Squillace lido;

Considerato che l'Ordinanza n° 37/2023, delle opere in contestazione, è stata notificata erroneamente al legale rappresentante non più in carica, così come indicato nella medesima Ordinanza n° 37 del 27.10.2023;

Ritenuto, pertanto, per i motivi suesposti di dover procedere alla revoca in autotutela dell'Ordinanza n° 37 del 27.10.2023;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere, separatamente, con l'emanazione di una nuova ordinanza sanzionatoria degli abusi contestati, nei confronti del Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante in carica della società "Pirghos srl" (P.I. 02710440799);

Accertato che il soggetto interessato risulta, quindi, essere:

-Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [REDACTED], n° [REDACTED], in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante in

carica della società “Pirghos srl” (P.I. 02710440799) con sede legale in Simeri Crichi (CZ), Via Cavaliere, n° 6;

Richiamati gli articoli 21 octies e 21 nonies della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visti:

-il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e ss.mm.ii. - Testo Unico dell’Edilizia (T.U.E.);

-lo Statuto comunale;

-l’art.142 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n° 42 e ss. mm.ii.;

-gli artt. 27, 31 e 33 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.;

-il vigente Piano Regolatore Generale con annesse Norme Tecniche di Attuazione e relativo regolamento edilizio;

DISPONE

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono parte sostanziale del provvedimento stesso;

DI PROCEDERE

1. alla revoca in autotela dell’Ordinanza n° 37 del 27.10.2023 ad oggetto “Ordinanza di rimozione e demolizione di opere edilizie e rimessa in pristino dello stato dei luoghi”, al fine di sanare l’irregolarità urbanistica dello stabilimento balneare “Pirghos” ubicato sul lungomare Ulisse a Squillace lido;
2. alla notifica del presente provvedimento al Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in via dei [REDACTED] n° [REDACTED], C.F.: [REDACTED], in quanto erroneamente indicato quale legale rappresentante della ditta “Pirghos srl”;

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catanzaro, ai sensi della legge 1034/1971, entro il termine di 60 gg dalla notifica; oppure in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporre entro 120 gg dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.

RENDE NOTO

che, la presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Squillace, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Squillace nella “Sezione Trasparenza”.

Dalla Residenza Municipale lì, 08.11.2023

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)